

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3684 -  
3685/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ  
นายชังคองหรือชังคอง

โจทก์  
แช่เตี้ย

ป.อ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

จำเลยได้จำหน่ายทรัพย์สินไว้แก่ผู้เสียหาย การที่จำเลยกับพวกร่วมกันขนย้ายทรัพย์สินที่จำหน่ายไปจากสถานที่เก็บรักษาโดยอ้างว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของบุคคลอื่น ย่อมเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำหน่าย เพราะเป็นการทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการจำหน่ายลดจำนวนลงหรือหมดสิ้นไป จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 349

ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

---

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๙ กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินสำนวนแรกเป็นเงิน ๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท สำนวนที่สองเป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาทแก่ผู้เสียหายและให้นับโทษจำเลยทั้งสองคดีติดต่อกัน

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นจำเลยในคดีทั้งสองสำนวนนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๙ ลงโทษจำเลยในสำนวนแรกจำคุก ๑ ปี ลงโทษจำเลยในสำนวนที่ ๒ จำคุก ๑ ปี รวมโทษจำคุก ๒ ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายนั้น เห็นว่าพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษฟ้องจำเลยในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการโจทก์เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย จึงให้ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้จำหน่ายทรัพย์สินไว้แก่ผู้เสียหายดังกล่าว การที่จำเลยกับพวกร่วมกันขนย้ายทรัพย์สินที่จำหน่ายไปจากสถานที่เก็บรักษาโดยอ้างว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของนายธนาคาร จึงย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำหน่ายเพราะเป็นการทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการจำหน่ายลดจำนวนลงหรือหมดสิ้นไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดดังโจทก์ฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะสำนวนแรกไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ส่วนสำนวนที่ ๒ ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย ๑ ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะในสำนวนแรก ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้น  
ต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายกีกก้อง สมเกียรติเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|